

36번

The autonomy granted to the individual in terms of free speech can be both individual (understood purely from the speaker's point of view) and relational in nature. The individual's speech must be protected in order to allow them to freely develop their personality. This is important, even bearing in mind that this development is only possible in social life, which means in relation to and possibly in cooperation with others. Relational autonomy, however, also takes the interests of the audience of the speech into account. Speech can also limit the autonomy of others, for example in the case of defamation, invasion of privacy, or hate speech that hurts certain community. European legal systems also take the latter aspect into account when setting the limits of freedom of expression. They restrict freedom of expression in the interests of the autonomy of those affected by the speech, in order to ensure the peace and security of social coexistence.

자유 발언에 있어서 개인에게 부여되는 자율성은 본질적으로 개인적(순전히 발화자의 관점에서 이해되는)일 수도 있고 관계적일 수도 있다. 그들이 자신의 인격을 자유롭게 발전시킬 수 있도록 하기 위해 개인의 발언은 보호되어야 한다. 심지어 이러한 발전이 오직 사회적인 삶 속에서 즉, 타인과의 관계 속에서 그리고 어쩌면 그들과의 협력 속에서만 가능하다는 점을 염두에 두더라도, 이것은 중요하다. 그러나 관계적 자율성은 발언의 청중들의 이익들 또한 고려한다. 발언은 또한 타인의 자율성을 제한할 수 있는데, 예를 들어 명예 훼손, 사생활 침해, 또는 특정 공동체에 상처를 주는 혐오 발언의 경우가 그러하다. 유럽의 법 체제들 또한 표현의 자유의 한계를 설정할 때 후자의 측면을 고려한다. 사회적 공존의 평화와 안정을 보장할 목적으로, 그것들은 발언으로 영향을 받는 사람들의 자율성을 위하여 표현의 자유를 제한한다.